

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1063/2538

นายมนตรี สายะบวร

โจทก์

บริษัทสยามซีเอสเอ็มบิลท์ จำกัด

จำเลย

นายมนตรี สายะบวร โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่ารับอุทธรณ์โจทก์ในข้อที่ว่า เชื้อที่คู่ความแถลงรับกันในคดีนี้ เป็นเชื้อที่จำเลยส่งจ่ายเอง โจทก์มิได้ทูลจริต ซึ่งเป็น ปัญหา ข้อกฎหมาย ส่วนที่อุทธรณ์คำสั่งสืบพยานเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับ พังพยานหลักฐานจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ไม่รับอุทธรณ์ในส่วนนี้ โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่า การที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ให้งดสืบพยานทั้งที่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ยังไม่ยุติ เป็นคำสั่ง ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ ของโจทก์ด้วย หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 48) โจทก์ฟ้องขอให้ บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือน ในอัตราสุดท้าย 6 เดือน เป็นเงิน 725,760 บาท สินจ้างแทนการ บอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 1 เดือน เป็นเงิน 120,960 บาท ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณของโจทก์ เป็น เงิน 1,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,846,720 บาท แก่โจทก์ ศาลแรงงานกลาง พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์บางข้อดังกล่าว (อันดับ 41) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 46)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลแรงงานกลางที่ให้งดสืบพยาน เป็นดุลพินิจ อันเป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลแรงงานกลางที่ไ้ห้งดสืบพยาน เป็นดุลพินิจ
อันเป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

(ชลอ บุญยเนตร-พรชัย สมรรถเวช-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>